Responsabilità Civile Avvocati

polizza in regime “Claims Made”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

R.C. professionale per avvocati

contratto di assicurazione in regime “Claims Made”

Mod. 3578 - edizione MAGGIO 2025

Le presenti condizioni di assicurazione sono aggiornate alla data del MAGGIO 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

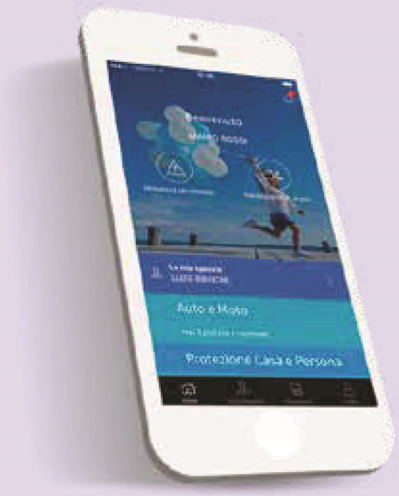
Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- Le tue **condizioni contrattuali.**
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze.**
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

☑ **Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti. Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!

Responsabilità Civile Avvocati

Condizioni di Assicurazione

Mod. 3578 - edizione maggio 2025

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione (differenziati in base alla professione esercitata dall'Assicurato PROF 86 o PROF 87) nonché nei relativi allegati costituiscono parte integrante della polizza **Responsabilità Civile Avvocati** sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 3577;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stato indicato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati (per sinistro e per anno assicurativo), fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa, nei relativi allegati o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

"Claims Made": per regime "claims made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia temporale della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività).

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle prestazioni di servizi derivanti dall'esercizio della professione assicurata in polizza, costituenti il volume di affari determinato ai fini I.V.A. (ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), al netto dell'I.V.A. e comunque del contributo alla Cassa di Previdenza, riferito all'ultimo esercizio chiuso.

Nel caso di studio associato (o società tra professionisti) si intende il fatturato complessivo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei professionisti indicati in polizza.

Franchigia: l'importo prestabilito di perdite patrimoniali o danni, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Massimale: l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese. Quando è previsto un sottolimite di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione (es. per anno assicurativo) questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione *(si veda anche quanto disciplinato all'Art. 3 – "Limiti di indennizzo/risarcimento" del normativo PROF 86).*

Parti: il Contraente e la Società.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Periodo di assicurazione: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante distinto dal precedente e dal successivo.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di Lavoro:	tutte le persone fisiche (compresi eventuali stagisti, tirocinanti, borsisti e corsisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	la percentuale di perdite patrimoniali o danni che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Società/AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 8| Rinuncia al diritto di recesso dell'assicuratore in caso di sinistro

Così come stabilito dal Decreto 22 settembre 2016, del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 9| Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

Art. 12| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizione Particolare

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

D2| Deroga al tacito rinnovo (Condizione Particolare D2)

A deroga dell'Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

Art. 13| Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;

b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;

d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;

e) i collaboratori e i familiari dell'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, n. 5 del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.

Art. 14| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 13 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione, limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'ufficio - studio professionale dell'Assicurato, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;

2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio-studio professionale per ragione del loro incarico;

3) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Art. 15| Regolazione del premio

1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
   a) **in una parte fissa,** in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
   b) **a saldo,** mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.

2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, l'avente titolo si obbliga:
   a) a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo,** i dati necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24.00 del giorno di avvenuta comunicazione;
   b) al versamento della somma dovuta a saldo, **nei 30 giorni successivi** alla comunicazione della Società del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza di pagamento di quanto dovuto, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24.00 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo.

4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
   La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
5) Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.
6) Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà automaticamente rideterminata in misura pari al 100% del premio definitivo precedente.
7) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio.
   L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art. 16| Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società si riserva la facoltà di assumere, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine perentorio di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale per sinistro stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17| Concorso di colpa - Gestione della lite

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e la Società per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Art. 18| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. AVVOCATO

Art. 1| OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made"

1) R.C. Professionale dell'avvocato

L'assicurazione è prestata per l'esercizio dell'attività professionale dell'Assicurato, nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per tutte le tipologie di danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che dovesse colposamente causare a clienti e a terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato, da intendersi declinata come segue:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come, ad esempio, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.

L'assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'attività assicurata comprende le funzioni collegate, compreso l'invio e il deposito telematico di atti a valore legale alle cancellerie telematiche per le quali è prevista tale facoltà di invio comprese le funzioni di ricezione telematica dalle cancellerie di comunicazioni di variazioni delle udienze e/o di altre comunicazioni aventi valore legale (PEC).

L'assicurazione copre la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

La garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- anche da fatto doloso dei suoi prestatori di lavoro subordinato o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge che disciplinano il mercato del lavoro, di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro, nonché dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile; la Società rinuncia pertanto nei loro confronti al diritto di rivalsa ad essa spettante;
- da fatto colposo di avvocati domiciliatari presso altri Fori (con espressa esclusione degli avvocati ai quali sia stata conferito mandato disgiunto e/o congiunto), fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.

2) Responsabilità connessa alla mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali degli assistiti, purché conseguente ad atti colposi.

3) Responsabilità per custodia

La copertura assicurativa prestata dalla presente polizza si estende anche alla responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali di questi ultimi, alla condizione che di tale custodia sia fornita prova per iscritto tramite documenti di data certa ivi compreso il rilascio al cliente (o alle controparti processuali del cliente) di ricevuta per presa in consegna sottoscritta dall'Assicurato. In caso di sinistro il danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.

4) Danni a terzi da conduzione dello studio professionale e danni a terzi nell'esercizio dell'attività

L'assicurazione opera anche per la responsabilità dell'Assicurato:

1) per danni colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività professionale;
2) per danni colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

L'assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/84, n. 222.

5) Studio associato (o società tra professionisti)

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno studio legale associato (o società tra professionisti), la garanzia comprende la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati nell'allegato di polizza, esclusivamente nella loro qualità di avvocato associato.

La garanzia si intende prestata per l'intero studio professionale, entro i massimali ed i limiti di risarcimento previsti in polizza.

Le garanzie di cui ai precedenti punti: 1) *"R.C Professionale dell'avvocato"*, 2) *"Responsabilità connessa alla mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni)",* 3) *"Responsabilità per custodia"* e 5) "*Studio associato (o società tra professionisti)"* operano in relazione alle richieste di risarcimento, pervenute all'Assicurato stesso per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'assicurazione (come da Art. 2 - "Inizio e termine della garanzia (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa - Retroattività e ultrattività)".

Art. 2| INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa - Retroattività e ultrattività)

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia temporale della polizza, anche se riferite a fatti colposi risalenti ad epoca anteriore alla decorrenza della polizza (retroattività illimitata), ma alla condizione che l'Assicurato renda, al momento della stipula del contratto assicurativo, le seguenti dichiarazioni in ordine:

a) all'assenza, a tale momento, di richieste di risarcimento danni dallo stesso conosciute;
b) alla non conoscenza di elementi o circostanze tali che possano far presumere la possibilità di future richieste risarcitorie in relazione a fatti o comportamenti già sorti in epoca anteriore alla data di stipulazione della presente polizza.

Qualora emerga la non veridicità di tali dichiarazioni dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà regolata in base a quanto previsto dagli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Garanzia di ultrattività decennale per cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato nel periodo di vigenza della polizza, documentata e tempestivamente comunicata alla Società, l'assicurazione opera anche in relazione alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o ai suoi eredi nei dieci anni successivi a decorrere dalla data di cessazione dell'attività e relative ad illeciti compiuti dall'Assicurato anteriormente a tale data.

Anche questa copertura di ultrattività decennale viene prestata alla condizione che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non essere a conoscenza di elementi o circostanze dai quali appaia ragionevole l'insorgere di future richieste risarcitorie.

La garanzia di ultrattività decennale viene prestata con emissione di apposita appendice di polizza. Si precisa che, alla data di cessazione dell'attività professionale da parte dell'Assicurato, intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia, l'assicurazione si intende risolta: tuttavia, la garanzia di polizza resta comunque operante per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere du-

rante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ma rivolte all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

Fermo il massimale per sinistro, il massimale per il quale viene prestata la garanzia di ultrattività decennale è pari al massimale per anno assicurativo indicato in polizza e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato (o ai suoi eredi) dopo la cessazione dell'attività e per l'intero periodo di ultrattività decennale.

Art. 3| LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO

L'assicurazione di cui al precedente Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made", è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone danneggiate o che abbiano subito perdite patrimoniali.

Massimale per anno assicurativo unico Assicurato: il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti commessi nell'anno assicurativo in corso.

Massimale per anno assicurativo Studio Associato: se la polizza è prestata per uno studio associato (o società tra professionisti), il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a tutti i professionisti Assicurati durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti di uno o più Assicurati accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti di uno o più Assicurati commessi nell'anno assicurativo in corso.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (es. fatto dei prestatori di lavoro subordinato e/o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge e/o di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro ovvero dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 c.p.c.) il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo/risarcimento verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.

Pertanto, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.

Applicazione di scoperti con minimo, franchigie e limiti di indennizzo

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 – "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500,^{00} euro** (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) **ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**
- **Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della Legge sulla "Privacy"**, **l'assicurazione è prestata con un sottolimite, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500,^{00} euro** (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) **ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**
- **Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti, l'assicurazione è prestata con applicazione con un sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a 1/4 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500,^{00} euro per sinistro.**

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali, l'assicurazione è prestata con un sottolimite di indennizzo di 1.500,^{00} euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500,^{00} euro per sinistro.

Art. 4| ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano nonché dei restanti Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera.

Art. 5| RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è valida:

a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale;

b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136) ed in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione di bilancio;

c) per i danni:
   1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
   2. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
   3. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
   4. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
   5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);

d) per le perdite patrimoniali ed i danni:
   1. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
   2. derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa agricola, commerciale, industriale o di servizi, in qualunque forma svolta dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell'ambito della quale è esercitata la professione;
   3. conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
   4. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
   5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
   6. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivantegli dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;

e) per le perdite patrimoniali:
   1. derivanti da furto, rapina o incendio (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);

2. di titoli, valori e di somme di denaro dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi;
3. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
   - di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
   - di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
   - involontariamente cagionate all'assistito o a terzi, in conseguenza di violazione degli obblighi derivanti all'Assicurato dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti, nell'ambito della durata di tale incarico e dei poteri conferiti dal decreto di nomina;
   - di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
   - membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001 (e successive modificazioni o integrazioni);
4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
   - di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
   - di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.;
   - di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
   - di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
   - di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014;
5. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;
6. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con Legge 30/12/1991, n. 413;
7. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici;

f) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;

g) per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).

Art. 6| VINCOLO DI SOLIDARIETÀ (Garanzia del vincolo di solidarietà passiva)

Nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato con terzi, la Società risponde anche per il vincolo di solidarietà passiva gravante sull'Assicurato ai sensi degli art. 1292 e seguenti C.C.

La Società, per tutte le somme che corrisponde, in adempimento della presente garanzia, risulta surrogata ex lege nel diritto di regresso spettante all'Assicurato nei confronti dei terzi corresponsabili e, qualora la liquidazione dell'indennizzo avvenga mediante composizione stragiudiziale della vertenza di danno, l'Assicurato si impegna a cedere tale diritto di regresso alla Società solvente nell'atto di transazione e quietanza che sottoscrive per adesione.

L'Assicurato si impegna inoltre a coltivare il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili, svolgendo le attività e conservando i documenti utili a tale scopo, rendendosi responsabile, in difetto, del pregiudizio arrecato alla Società.

Nel caso di instaurazione di un giudizio, infine, l'Assicurato si obbliga espressamente a:

a) chiamare in causa i terzi corresponsabili;

b) chiedere l'accertamento della specifica quota di corresponsabilità a proprio carico;

c) chiedere al giudice adito che, in caso di condanna in via solidale all'integrale risarcimento del danno, riconosca nel dispositivo di sentenza il proprio diritto di regresso nei confronti di terzi corresponsabili.

Art. 7| MASSIMALI MINIMI DI LEGGE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza previsto per la fascia di rischio di appartenenza dell'Assicurato, così come stabilito dal Decreto 22 settembre 2016, del Ministero della Giustizia (e/o eventuali successive modificazioni o integrazioni). Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, a contratto in corso, le eventuali variazioni (es. fatturato, numero di professionisti dello studio) che potrebbero comportare l'adeguamento del contratto a termini di legge.

In tal caso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o direttamente la Società), su semplice richiesta scritta del Contraente/Assicurato, provvederà ad effettuare l'adeguamento del massimale (sempre che non inferiore ai minimi di Legge) e del premio di polizza.

Qualora per qualsiasi motivo il massimale di polizza dovesse risultare inferiore al minimo di Legge per fascia di rischio di appartenenza dell'Assicurato (es. poiché il contratto non è stato tempestivamente aggiornato per numero di professionisti associati e/o per superamento della fascia di fatturato), la Società presterà in ogni caso l'assicurazione con massimale non inferiore al minimo di Legge in vigore al momento della denuncia di sinistro e la Società ha il diritto di chiedere al Contraente il corrispondente maggior premio comunque dovuto alla Società. Il Contraente si impegna, fin d'ora, a corrispondere il maggior importo dovuto, calcolato al momento in cui si è verificata la suddetta variazione, a prescindere dal momento in cui la è stessa sia stata riscontrata o comunicata.

Art. 8| RADIAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reiscrizione dell'Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale: PROF 87 - R.C. Avvocato con attività di sindaco di società

(Operante solo se espressamente richiamato in polizza e previsto il codice attività 30722 - "Avvocato con attività di sindaco di società (attività individuale)" o il codice 30723 "Avvocato con attività di sindaco di società (attività in forma collettiva)"

Premessa - Limite per l'attività di sindaco di società

Per l'attività base relativa alla professione di Avvocato, resta operante quanto previsto dalla precedente normativa PROF 86, mentre per l'attività di sindaco di società si intende operante quanto di seguito espressamente previsto (ciò a parziale deroga della lettera e) punto 3. dell'Art. 5 – "Rischi esclusi dall'assicurazione).

Qualora l'Assicurato abbia acquistato l'assicurazione per l'attività di sindaco (indicato in polizza il codice attività 30722 o 30723 - "Avvocato con attività di sindaco di società"), il fatturato relativo all'attività di sindaco di società dovrà essere compreso nel fatturato totale assicurato (fatturato per l'attività di avvocato + fatturato relativo all'attività di sindaco di società).

L'assicurazione per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza di un sottolimite pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato, che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, anche qualora il sinistro coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

Questo sottolimite del 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per l'attività di sindaco di società, pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di sindaco di società non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge relativo all'attività base di avvocato.

Attività di Sindaco

1. Oggetto della Condizione Speciale Attività di Sindaco – Garanzia in regime "Claims Made"

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri connessi alle funzioni di sindaco in società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni, associazioni di diritto privato (con esclusione delle società di capitali quotate in borsa ed Enti Pubblici), in relazione alle richieste di risarcimento, pervenute all'Assicurato stesso per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'assicurazione (come dal seguente punto 2 - "*Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco").*

In tale contesto la garanzia ricomprende:

1) la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione del caso previsto dall'art. 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei collaboratori previsti dall'art. 2403 bis C.C.;
2) gli incarichi cessati:
   - durante il Periodo di Assicurazione;
   - precedentemente al Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con AXA Assicurazioni S.p.A.;
   - durante il periodo di retroattività purché l'incarico di sindaco non sia stato ricoperto presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 2.500,^{00} euro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10: es. 5.000,^{00} o 10.000,^{00} euro).

La garanzia per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza del sottolimite pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato *(così come indicato in premessa).*

2. Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco

Fermi restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione "Attività di Sindaco" (a parziale deroga dell'Art. 2 - "Inizio e termine della garanzia" della R.C. Professionale PROF 86) l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a errori commessi nell'espletamento dell'attività di sindaco risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, antecedente la data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con la Società, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse all'attività di sindaco occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

3. Esclusioni specifiche della Condizione Attività di Sindaco

Fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Rischi esclusi dall'assicurazione" della R.C. Professionale del PROF 86, l'assicurazione della Condizione Speciale "Attività di Sindaco", non è operante:

a) se l'attività di sindaco sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);

b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l'incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all'avvio di dette procedure;

c) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell'estensione di garanzia "Attività di sindaco", risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successive modificazioni o integrazioni di legge;

d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;

e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

Infine si precisa che l'assicurazione non è operante qualora l'attività di sindaco sia svolta nell'ambito:
- bancario;
- assicurativo;
- di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);
- di gestione di fondi pensione e di investimento;
- Società per azioni quotate in borsa.

4. Cessazione dall'incarico di attività di sindaco (Ultrattività)

Fermi restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione "Attività di Sindaco" (a parziale deroga del precedente punto *2. "Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco"),* l'assicurazione resta tuttavia operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sebbene al momento della ricezione della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come sindaco di società, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza e fino alla concorrenza del sottolimite per l'attività di sindaco, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel periodo.

Condizioni Aggiuntive
(Opzionali, valide se richiamate in polizza)

CF1| **ATTIVITÀ DI CURATORE FALLIMENTARE e PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI** ***(Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)*** **- Garanzia in regime di "Claims Made"**

A parziale deroga dell'Art. 5 – "Rischi esclusi dall'assicurazione" della R.C. Professionale PROF 86 e ad integrazione dell'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", la garanzia R.C. Professionale si intende prestata, nei limiti di seguito indicati, anche per le seguenti estensioni di garanzia:

A. Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività: di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

B. **PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI** ***(Attività di delegato alle operazioni di vendita Art. 534 bis e Art. 591 bis c.p.c.)***

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza allo svolgimento dell'incarico di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis ed art. 591 bis c.p.c.

Per le suddette estensioni di garanzia A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari *(Attività di delegato alle operazioni di vendita Art. 534 bis e Art. 591 bis c.p.c.)*", l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato dopo la data di effetto della presente polizza, e comunque durante il periodo di validità della polizza e a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi o errori commessi nell'espletamento delle suddette attività risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, antecedente la data di effetto della presente polizza. Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con la Società, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse alle garanzie A. e B. sopra indicate occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

L'assicurazione per le suddette estensioni: A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari *(Attività di delegato alle operazioni di vendita Art. 534 bis e Art. 591 bis c.p.c.)*", è prestata fino a concorrenza di un sottolimite per sinistro di 200.000,^{00} euro, questo sottolimite rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per entrambe le garanzie (A. e B.), pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali) e/o relativi a procedure esecutive immobiliari non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge previsto relativo all'attività base di avvocato.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 1.000,^{00} euro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite superiore: es. 5.000,00 euro o 10.000,00 euro per clausole FR5 o FR10), **importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.**

Pertanto l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.

Altre Condizioni Aggiuntive
(Opzionali, valide se richiamate in polizza)

FR5| FRANCHIGIA ASSOLUTA di 5.000 euro

Fermo quanto già previsto dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento", con la presente Condizione Aggiuntiva, per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto in polizza viene elevato da 500,^{00} euro a 5.000,^{00} euro, pertanto:

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 5.000,^{00} euro ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato** nonché i danni derivanti dalla **disattesa applicazione della Legge sulla "Privacy"**, **l'assicurazione è prestata con un sottolimite, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 5.000,^{00} euro ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**

Resta operante quant'altro già normato dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" per:

- la descrizione di massimale per sinistro e per anno assicurativo;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali.

Inoltre se operanti le garanzie PROF 87 e/o CF1, anche il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto per tali garanzie si intende elevato a 5.000,^{00} euro.

FR10| FRANCHIGIA ASSOLUTA di 10.000 euro

Fermo quanto già previsto dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento", con la presente Condizione Aggiuntiva, per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto in polizza viene elevato da 500,^{00} euro a 10.000,^{00} euro, pertanto:

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 10.000,^{00} euro ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato** nonché i danni derivanti dalla **disattesa applicazione della Legge sulla "Privacy"**, **l'assicurazione è prestata con un sottolimite, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 10.000,^{00} euro ed un massimo di scoperto di 25.000,^{00} euro.**

Resta operante quant'altro già normato dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" per:

- la descrizione di massimale per sinistro e per anno assicurativo;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali.

Inoltre se operanti le garanzie PROF 87 e/o CF1, anche il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto per tali garanzie si intende elevato a 10.000,^{00} euro.

Condizioni Speciali
(Sempre operanti salvo diversamente indicato in polizza)

PROPRIETÀ DI LOCALI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di proprietario dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, in buono stato di manutenzione e conservazione. La garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali.

Qualora i locali di proprietà nei quali si svolge l'attività descritta in polizza facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di straordinaria manutenzione (salvo quanto previsto dalla Clausola Committenza);
- da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
- da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;
- da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e rigurgiti di fogna, la garanzia è prestata con l'applicazione di una **franchigia di 155,^{00} euro per ciascun sinistro.**

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, nel limite del massimale per sinistro assicurato.

COMMITTENZA

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

a) **Committenza auto -** per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

   La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una **franchigia di 250,^{00} euro per sinistro;**

b) di **lavori di ordinaria manutenzione dei locali** nei quali si svolge l'attività descritta in polizza;

c) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti pertinenti i locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni), e sempre che gli stessi non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato.

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;

- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,^{00} euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale per sinistro assicurato.

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

d) di **lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili,** ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

e) di **lavori di pulizia e manutenzione** presso i locali ove si svolge l'attività assicurata.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, nel limite del massimale per sinistro assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero, ed è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza con un limite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali.

Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima sull'invalidità permanente da infortunio pari a 2.500,^{00} euro per sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (*c.d. Buona fede INAIL)*.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni).

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Esclusioni R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. non è valida:

a) per le malattie professionali;

b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;

f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, per danni a persone o cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:

a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale per sinistro previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;

b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato nei limiti del massimale per sinistro previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per l'assicurazione R.C.O. stessa.

Sono comunque escluse le malattie professionali.

Articoli di legge

1325 C.C. **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C. **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. **Assicurazione della responsabilità civile**

(…) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)

2049 C.C. **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. **Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C. **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C. **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». Il testo prima dell'intervento del d.l. era: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». In precedenza il comma era già stato sostituito dall'art. 3, c. 2 ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., nella L. 27 ottobre 2008, n. 166. Il testo precedente a tale modifica disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE PENALE

583 C.P. **Circostanze aggravanti** (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., **titolare del trattamento dei dati**, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su *www.axa.it*), mail *privacy@axa.it* (di seguito anche "**AXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: *privacy@axa.it*.

Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: *privacy@axa.it*.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; *protocollo@pec.gpdp.it*

::

Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) **Finalità assicurativa**[1]

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i

[1] La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti[2]), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici[3] e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[4]).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].
Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**[6], quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o

[2] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

[3] Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

[4] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

[5] I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

[6] Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"[7] effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
    - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
    - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito *https://www.axa.it/privacy* dedicata al legittimo interesse.

[7] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

b) **Finalità commerciali e di marketing**

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effet-

tuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica,

organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: *www.axa.it/privacy/ulteriore documentazione - Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)

Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web *www.axa.it*

INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note legali/firma grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[8] .

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di

[8] Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: *privacy@axa.it.* Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; *protocollo@pec.gpdp.it.*